

권 고

1. 제 목 : 시설 하자보수 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆○○○요양원

3. 내 용

가. 업무개요

◆◆○○○요양원에서는 시설물의 손실 및 인명피해 예방을 위해 시설물 공정별 하자 점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조(하자검사) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 같은 시행령 제60조(공사계약의 하자담보책임기간)의에 의한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 시공자는 하자담보기간 중 시설물에 대한 연 2회 정기적 하자보수 검사하여야 하며, 하자보수 이행합의서 내용대로 하자점검 내용 및 조치계획을 성실히 수행하여 합의된 기일까지 완료 후 하자보수완료보고서를 제출하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 ◆◆○○○요양원 컨설팅 감사 시 ◆◆○○○요양원 건립 공사관련 하자보수 이행실태를 확인한 결과, 2021년 상반기(정기) 하자보수 이행계획서에서는 2021년 6월31일 까지 공정별 하자보수를 완료하기로 합의 하였으나, 감사일 현재까지 전체 하자보수 중 40%의 공정을 진행한 것으로 확인되었습니다.

또한, 합의된 기일까지 하자보수가 완료되지 않을 경우 시공자로부터 그 사유 및 그에 따른 하자보수이행계획서를 문서로 제출받아야 하나 추가적인 계획서를 제출받지 않았고, 공정별 완료된 하자보수에 대한 검수조서가 또한 작성되지 않은 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○요양원은 ○○요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆○○요양원장은

- 하자보수 시설물 관리계획을 수립하여 하자로 식별된 건에 대하여 하자점검 사항을 집계하고 최종 이행까지 추적관리 가능하도록 조치하시기 바랍니다. (권고)